

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 15 chaouel 1419 - 2 février 1999

142^{ème} année

N° 10

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un chargé de mission.....	179
Nomination du chef du corps du contrôle général des services publics	179
Nomination d'un chef de service	179
Liste des agents à promouvoir dans le grade de greffier principal à la cour des comptes	179

Ministère de la Justice

Maintien de magistrats en activité	179
Arrêté du ministre de la justice du 21 janvier 1999 relatif à l'approbation du manuel de procédures de la justice cantonale	179
Arrêté du ministre de la justice du 21 janvier 1999 relatif à l'approbation du manuel de procédures de la cour d'appel	180
Arrêté du ministre de la justice du 21 janvier 1999 relatif à l'approbation du manuel de procédures de la cour de cassation	180

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un directeur adjoint	180
Nomination d'un inspecteur adjoint directeur adjoint	180

Ministère de l'Intérieur

Liste des adjoints techniques exerçant aux communes à promouvoir dans le grade d'ingénieur adjoint.....	180
---	-----

Ministère des Affaires Sociales	
Nomination de chefs de division	180
Nomination de chefs d'unité	181
Nomination d'un chef de service	181
Ministère des Finances	
Nomination d'un vérificateur	181
Arrêté du ministre des finances du 21 janvier 1999, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'Etat pour l'année 1998	182
Ministère de l'Education	
Nomination d'un directeur	182
Nomination de sous-directeurs	182
Nomination de chefs de service	182
Ministère du Transport	
Nomination d'un directeur régional	183
Nomination d'un chef de service	183
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un sous-directeur	183
Listes des agents à promouvoir au grade d'attaché de la santé publique	183
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un secrétaire principal d'université	183
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Décret n° 99-188 du 11 janvier 1999, portant approbation du cahier des charges générales du partenariat entre les opérateurs publics et les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur des périmètres d'intervention foncière pour la réalisation des programmes d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine	183
Décret n° 99-189 du 11 janvier 1999, fixant les conditions et la valeur de la contribution des propriétaires des immeubles situés à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière ou qui y sont contigus à la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine	185
Nomination d'un chef de service	186
Ministère de la Culture	
Nomination de chefs de service	186
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un chef de division	186
Nomination d'un chef de service	186
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Nomination d'un chef de centre	186
Nomination d'un sous-directeur	187
Nomination d'un chef d'unité	187
Nomination de chefs de service	187
Nomination d'un inspecteur administratif et financier	187

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-156 du 25 janvier 1999.

Monsieur Abderrahman Jatlaoui, contrôleur général des services publics, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

Par décret n° 99-157 du 25 janvier 1999.

Monsieur Abderrahman Jatlaoui, contrôleur général des services publics, est nommé chef du corps du contrôle général des services publics au Premier Ministère.

Par décret n° 99-158 du 25 janvier 1999.

Monsieur Ghroubi Zouhaïr, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de suivi et de l'évaluation des cycles de formation continue à la direction de la formation et de perfectionnement à l'Ecole nationale d'administration.

Liste des agents à promouvoir dans le grade de greffier principal à la cour des comptes au titre de l'année 1998

Naceur Chayeh.

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAINTIEN EN ACTIVITE DE MAGISTRATS

Par décret n° 99-159 du 25 janvier 1999.

Les magistrats cités ci-après sont maintenus en activité conformément aux indications suivantes :

Prénom et Nom	Fonction	Durée du maintien
Mohamed Chérif El Béji	Conseiller à la cour de cassation	du 1er février au 30 septembre 1999
Abderrazak Besseidi	Président de chambre à la cour de cassation	du 1er mars 1999 au 30 septembre 1999
Abdelkader Eddaei	" "	du 1er mars 1999 au 30 septembre 1999
Hamouda Essidi	" "	du 1er mai 1999 au 30 septembre 1999
Tahar Montacer	Procureur général près la cour de cassation	du 1er avril 1999 au 31 mars 2000
Mohamed Lakhdar Zarkouni	Président de chambre à la cour de cassation	du 1er avril 1999 au 31 mars 2000
Hamza Miled	Avocat général près la cour de cassation	du 1er juin 1999 au 31 mai 2000
El Kamel Ben Ammar	Président de chambre à la cour de cassation	du 1er septembre 1999 au 31 août 2000
Youssef El Aloui	Président de chambre à la cour d'appel de Tunis	du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000
Taieb Elloumi	Premier président à la cour d'appel de Tunis	du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000
El Bacha Bajar	Vice premier président à la cour d'appel de Tunis	du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000

Arrêté du ministre de la justice du 21 janvier 1999 relatif à l'approbation du manuel de procédures de la justice cantonale.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau relatif au ministère de la justice tel que modifié par l'arrêté du 2 décembre 1997,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels institués par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel de procédures de la justice cantonale,

Arrête :

Article premier. - Le manuel de procédures de la justice cantonale est approuvé.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3. - L'inspection générale du ministère de la justice est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.

Art. 4. - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 1999.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 21 janvier 1999 relatif à l'approbation du manuel de procédures de la cour d'appel.

Le ministre de la justice,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau relatif au ministère de la justice tel que modifié par l'arrêté du 2 décembre 1997,
Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels institués par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,
Vu le manuel de procédures de la cour d'appel,
Arrête :
Article premier. - Le manuel de procédures de la cour d'appel est approuvé.
Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.
Art. 3. - L'inspection générale du ministère de la justice est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.
Art. 4. - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 1999.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 21 janvier 1999 relatif à l'approbation du manuel de procédures de la cour de cassation.

Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau relatif au ministère de la justice tel que modifié par l'arrêté du 2 décembre 1997,
Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels institués par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,
Vu le manuel de procédures de la cour de cassation,
Arrête :
Article premier. - Le manuel de procédures de la cour de cassation est approuvé.
Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.
Art. 3. - L'inspection générale du ministère de la justice est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.

Art. 4. - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 1999.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 99-160 du 21 janvier 1999.

Monsieur Moncef Hajri, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des privilèges et immunités et de l'application du principe de réciprocité à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 99-161 du 21 janvier 1999.

Monsieur Majid Hamlaoui, administrateur en chef, est chargé des fonctions d'inspecteur adjoint directeur adjoint d'administration centrale à l'inspection générale au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Liste des adjoints techniques exerçant aux communes sous tutelle du gouvernorat de Sfax à promouvoir au grade d'ingénieur adjoint au titre de l'année 1997

Monsieur Chedli Sahnoun (Commune de Sfax).

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 99-162 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mahmoud Ferjani, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales au Kef.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-163 du 21 janvier 1999.

Monsieur Abdallah Aïssa, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Mahdia.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-166 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mounir Ben Slimane, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Kébili.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-167 du 21 janvier 1999.

Monsieur Ali Jmel, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Kasserine.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-168 du 21 janvier 1999.

Monsieur Houcine Ben Neffati, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-164 du 21 janvier 1999.

Monsieur Kamel Mabrouk, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Tataouine.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-165 du 21 janvier 1999.

Monsieur Majid Ellafi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Bizerte.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-169 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mohamed El Hedi Bouchemila, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail à Manouba, à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-170 du 21 janvier 1999.

Monsieur Hafedh Ben Hammadi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail à la Poudrière, à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Sfax.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-171 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Ghali, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail à Ksar Hellal, à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Monastir.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-172 du 21 janvier 1999.

Monsieur Rachid Toumi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail à El Jem, à la division de l'inspection du travail, à la direction régionale des affaires sociales à Mahdia.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-173 du 21 janvier 1999.

Monsieur Kamel Zouabi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail à Ennafidha, à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Sousse.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-174 du 21 janvier 1999.

Monsieur Habib Ben Tarboui, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail à Bir El Kasâa, à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-175 du 21 janvier 1999.

Monsieur Ahmed Klai, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail à Hammam-Lif, à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-176 du 21 janvier 1999.

Monsieur Ali Chikhaoui, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail à Grombalia, à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Nabeul.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-177 du 21 janvier 1999.

Monsieur Foued Ben Abdallah, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle des licenciements collectifs dans les entreprises à participation publique à la sous-direction du contrôle des licenciements collectifs à la direction du contrôle de la législation du travail à la direction générale de l'inspection du travail et de la conciliation au ministère des affaires sociales.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 99-178 du 21 janvier 1999.

Monsieur Brahim Hidoussi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de

deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre des finances du 21 janvier 1999, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'Etat pour l'année 1998.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment ses articles 1er, 2 et 4 et les tableaux A, B et D annexés à ladite loi,

Attendu que les prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par les emprunts extérieurs affectés aux projets de développement ont été fixées par la loi n° 97-88 susvisée comme suit :

- crédits d'engagement : 431.280.000 dinars,

- crédits de paiement : 346.000.000 dinars,

Attendu que les prévisions des recettes et des dépenses couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement ont un caractère évaluatif aux termes de l'article 16 alinéa 2 de la loi organique du budget,

Arrête :

Article premier. - Les montants des crédits d'engagement et de paiement couverts par les emprunts extérieurs affectés à des projets de développement sont portés pour la gestion 1998 comme suit :

* crédits d'engagement de 431.280.000D à 466.921.669D soit une augmentation de 35.641.669D,

* crédits de paiement de 346.000.000D à 376.838.400D soit une augmentation de 30.838.400D.

Ces augmentations sont réparties de la manière suivante :

N° des chapitres	Désignation des chapitres	Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées (En dinars)	
		Crédits d'engagement	Crédits de paiement
1	Premier Ministère	-	632.400
4	Ministère de l'Intérieur	11.196.000	11.196.000
11	Ministère du Développement Economique	7.500.000	7.500.000
13	Ministère de l'Agriculture	3.284.575	-
14	Ministère de l'Industrie	7.909.000	7.909.000
16	Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	-	3.124.000
23	Ministère de la Santé Publique	3.142.094	-
26	Ministère de l'Enseignement Supérieur	2.133.000	-
27	Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	477.000	477.000
Total		35.641.669	30.838.400

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 1999.

Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 99-179 du 21 janvier 1999.

Monsieur Béchir Bhar, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation.

Par décret n° 99-180 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Ben Laribi, analyste, est chargé des fonctions de sous-directeur de la maintenance et de l'exploitation au bureau de l'informatique au cabinet du ministère de l'éducation.

Par décret n° 99-181 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Néjib Gourari, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Tozeur.

Par décret n° 99-182 du 21 janvier 1999.

Monsieur Chedli Nafti, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des examens et concours du personnel d'enseignement à la sous-direction des examens et concours professionnels pour le personnel enseignant et d'encadrement pédagogique à la direction des examens et concours professionnels à la direction générale des examens au ministère de l'éducation.

Par décret n° 99-183 du 21 janvier 1999.

Mademoiselle Henda Kammoun, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service du développement à la sous-direction des études et du développement du bureau de l'informatique au cabinet du ministère de l'éducation.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 99-184 du 21 janvier 1999.

Monsieur Taïeb Arbi Sassi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de directeur régional du transport du gouvernorat de Kairouan au ministère du transport.

Par décret n° 99-185 du 21 janvier 1999.

Monsieur Hatem Baccour, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'agrométéorologie à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 99-186 du 21 janvier 1999.

Monsieur Souki Amor, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de sous-directeur financier et comptable à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir au ministère de la santé publique.

Liste des agents à promouvoir au grade d'attaché de la santé publique au titre de l'année 1995

- 1 - Sadok Mezni,
- 2 - Hassen Sahraoui.

Liste des agents à promouvoir au grade d'attaché de la santé publique au titre de l'année 1996

- 1 - Dalila Nouira née Chaouali,
- 2 - Abdelhak Haffani,
- 3 - Nour El Houda Madjaji.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 99-187 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Tahar Chaouat, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à l'université de droit, d'économie et de gestion de Tunis.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 99-188 du 11 janvier 1999, portant approbation du cahier des charges générales du partenariat entre les opérateurs publics et les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur des périmètres d'intervention foncière pour la réalisation des programmes d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment son article 36,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est approuvé le cahier des charges générales annexé au présent décret et relatif au partenariat entre les opérateurs publics et les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur des périmètres d'intervention foncière pour la réalisation des programmes d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Cahier des charges générales du partenariat entre les opérateurs publics et les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur des périmètres d'intervention foncière pour la réalisation des programmes d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Définitions

On entend par "partenariat" la participation des propriétaires des immeubles situés à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière avec l'opérateur public concerné à la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine, à l'intérieur dudit périmètre, et ce, en vertu d'une convention conclue entre les parties concernées.

On entend par "opérateur public" l'Etat ou une collectivité locale ou l'une des agences foncières créées par la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation et les textes qui l'ont modifiée ou complétée ou l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine créée par la loi n° 81-69 du 1er août 1981, au profit duquel sera délimité un périmètre d'intervention foncière afin de réaliser un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.

On entend par "partenaire" tout propriétaire d'un immeuble ou partie d'immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière, par lequel il participe avec l'opérateur public à la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine à l'intérieur dudit périmètre.

On entend par "travaux de lotissement" les travaux nécessaires à l'aménagement et à l'équipement du lotissement, tels que définis par la réglementation en vigueur.

Article 2. - Objet du cahier des charges :

Le présent cahier des charges fixe l'objet et les conditions du partenariat ainsi que les obligations des opérateurs publics et celles des partenaires à la réalisation de programmes d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.

Article 3. - Bases juridiques :

Les dispositions prévues par le présent cahier des charges sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment les textes ci-après indiqués dont les parties contractantes déclarent avoir pris connaissance.

- Le code des obligations et contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

- Le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

- La loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée.

- Le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993.

- Le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994.

- le décret n° 99-189 du 11 janvier 1999, fixant les conditions et la valeur de la contribution des propriétaires des immeubles situés à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière ou qui y sont contigus à la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.

- L'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant la nature des travaux d'aménagement préliminaires et des travaux définitifs du lotissement et le mode de leur réception.

- L'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 30 octobre 1996, fixant le contenu du dossier du programme d'intervention foncière et du plan d'aménagement de détail.

CHAPITRE II

Objet et conditions du partenariat

Article 4. - Objet du partenariat

Le partenariat porte sur la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation programmés par le plan d'aménagement de détail ainsi que l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme, et le cas échéant, les travaux de lotissement.

Article 5. - Conditions du partenariat :

Le partenariat de l'immeuble est soumis aux conditions suivantes :

- La propriété de l'immeuble objet du partenariat doit être justifiée (titre foncier, contrat de propriété, jugement pétitoire définitif...).

- La superficie de l'unité foncière ne doit pas être inférieure à un demi hectare ou à 2 % de la superficie du périmètre d'intervention.

- Le propriétaire doit présenter une demande écrite pour la participation à la réalisation du programme, et ce, dans un délai n'excédant pas six mois à partir de la date de création du périmètre d'intervention foncière.

- La valeur vénale de chaque unité foncière doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent cahier des charges sans tenir compte de la valeur des constructions à démolir.

- Une convention doit être conclue à cet effet, entre l'opérateur public et le partenaire, dans le cadre d'un programme et d'un plan d'aménagement de détail approuvés, et ce, avant l'expiration du délai d'exercice du droit de priorité à l'achat prévu à l'article 35 du code d'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

CHAPITRE III

Convention du partenariat

Article 6. - Contenu de la convention :

La convention doit notamment comporter :

a) un exposé préliminaire indiquant le cadre juridique de la convention et son objet,

b) la situation, les limites et la superficie de l'immeuble, objet du partenariat et la nature de l'acte prouvant que le partenaire est propriétaire dudit immeuble,

c) la valeur vénale de l'immeuble,

d) les délais de mise en possession de l'opérateur public de l'immeuble dont la propriété lui est transférée en vertu de la convention du partenariat,

e) la nature de la contribution,

f) la base de calcul de la contribution du partenaire,

g) les délais de paiement de la contribution du partenaire,

h) les obligations de l'opérateur public et celles du partenaire mentionnées aux articles 14 et 15 du présent cahier des charges,

i) l'indication des parts divisées attribuées au partenaire,

j) l'éventualité de recourir à l'arbitrage pour régler les litiges si les deux parties l'ont convenu.

Article 7. - détermination de la valeur référentielle de l'immeuble :

La valeur référentielle de l'immeuble objet du partenariat est fixée selon la moyenne des prix des immeubles situés à l'intérieur du périmètre d'intervention à la date de la conclusion de la convention du partenariat et acquis à l'amiable par l'opérateur public.

Article 8. - L'arbitrage :

Peut être insérée dans la convention de partenariat à laquelle ni l'Etat, ni une collectivité locale ne sont partie, une clause compromissoire obligeant les deux parties à régler les litiges qui pourraient surgir dans le cadre de l'interprétation ou l'exécution de la convention par l'intermédiaire d'un arbitre préalablement désigné ou d'un comité d'arbitrage désigné conformément à la législation en vigueur.

Article 9. - Effet juridique de la convention :

Dès la conclusion de la convention, la propriété de l'immeuble, objet du partenariat, est transférée à l'opérateur public bénéficiaire du périmètre en contre partie de l'attribution au partenaire d'une part divisée, compte tenu des dispositions du plan d'aménagement du détail.

CHAPITRE IV

Contribution du partenaire à la réalisation du programme

Article 10. - types de contribution :

Le partenaire est soumis à deux types de contribution :

a) une contribution foncière représentant la quote-part du partenaire des aires réservées à la voirie, aux places publiques, aux zones vertes et aux équipements collectifs programmées au plan d'aménagement de détail et qui sont destinées à être cédées sans contre partie ou incorporées au domaine public,

b) une contribution foncière représentant la quote-part du partenaire des coûts des études et des travaux d'aménagement et d'équipement prévus par le plan d'aménagement de détail ainsi que les travaux nécessaires à la réalisation du programme, majorée le cas échéant, des coûts des travaux de lotissement de ses parts divisées.

La contribution financière est réglée en numéraire ou par l'équivalent de sa valeur de l'immeuble objet du partenariat, après son aménagement.

Article 11. - La base de calcul de la contribution :

La contribution foncière du partenaire est évaluée au prorata de la superficie de l'immeuble, objet du partenariat, compte tenu du taux des superficies réservées à la voirie, aux places publiques, aux zones vertes et aux équipements collectifs, et ce, en se basant sur le contenu du programme d'intervention foncière couvrant tout le périmètre.

La valeur de la contribution financière est estimée sur la base du coût des études et des travaux d'aménagement et d'équipement programmés par le plan d'aménagement de détail ainsi que l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme. Ce coût est majoré d'un taux maximum de 25 % au profit de l'opérateur public en contre partie des charges financières et des services rendus.

Article 12. - délais de paiement de la contribution :

La contribution financière est réglée par le partenaire au profit de l'opérateur public, bénéficiaire du périmètre, par tranches à partir de la date de démarrage des travaux et selon leur avancement. la valeur de ces tranches est fixée sur la base des estimations préliminaires du coût de ces travaux, et ce, dans l'attente de l'établissement du décompte définitif et de la détermination de la valeur finale de la contribution.

En cas de sa substitution par l'équivalent de sa valeur en nature, cette contribution est libérée, par le partenaire, sous forme d'une superficie aménagée après la réalisation des travaux.

Article 13. - Mode de distraction des parts revenant au partenaire :

La part attribuée au partenaire consiste en des portions aménagées selon le programme d'intervention foncière ou selon les dispositions du cahier des charges du lotissement. Ces portions sont réparties en fonction de l'affectation des sols, telle que définie par le plan d'aménagement de détail ou, le cas échéant, par le plan de lotissement.

La part attribuée au partenaire est calculée sur la base de la proportion de la surface de l'immeuble objet du partenariat de l'ensemble des surfaces aménagées, du coût de leur aménagement et de la contribution du partenaire à ce coût, à condition de pondérer ladite part par un coefficient reflétant la valeur ajoutée découlant de l'emplacement et du taux d'utilisation foncière de chaque lot et de l'usage qui lui est affecté, et ce, conformément à la réglementation urbaine en vigueur.

CHAPITRE V

Obligations de l'opérateur public et du partenaire

Article 14. - Obligations de l'opérateur public :

L'opérateur public s'engage, en sa qualité de partie chargée de la réalisation du programme, à ce qui suit :

a) la réalisation des travaux prévus, selon les délais et les étapes fixés par l'arrêté d'approbation du plan d'aménagement de détail et du programme et, le cas échéant, par l'arrêté d'approbation du lotissement,

b) la tenue d'une comptabilité et ses justificatifs des opérations réalisées dans le cadre de la convention de partenariat pour permettre au partenaire, sur sa demande, d'en prendre connaissance, au siège de l'opérateur public, et ce, avant la distraction des parts attribuées au partenaire,

c) la remise au partenaire des parts lui revenant en vertu de la convention de partenariat après achèvement des travaux programmés, et ce, dans les délais convenus et à condition que la contribution financière, fixée à l'achèvement des travaux, soit réglée en totalité,

d) l'établissement de tous les actes nécessaires au transfert et à l'inscription de la propriété des parts du partenaire au livre foncier.

Article 15. - Obligations du partenaire :

Le partenaire s'engage à ce qui suit :

a) la mise en possession de l'opérateur public de l'immeuble, objet du partenariat, dans les délais fixés par la convention,

b) le paiement des contributions foncières ou la remise de leur équivalent en nature dans les délais impartis, et dans tous les cas, avant la réception des parts divisées lui revenant,

c) la prise en charge des dépenses et des frais d'inscription des actes relatifs au transfert et à l'inscription de la propriété des parts lui revenant et établis à son profit par l'opérateur public,

d) l'engagement de la procédure nécessaire au lotissement des portions lui revenant en vertu de la convention du partenariat et qui sont destinées à être loties, et ce, dans un délai n'excédant pas deux ans à partir de la date d'achèvement des travaux d'aménagement et d'équipement programmés par le plan d'aménagement de détail conformément aux dispositions de l'article 58 et suivants du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Décret n° 99-189 du 11 janvier 1999, fixant les conditions et la valeur de la contribution des propriétaires des immeubles situés à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière ou qui y sont contigus à la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment son article 39,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Contribuent obligatoirement, au coût de réalisation du programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière, les propriétaires des immeubles situés, en totalité ou en partie, à l'intérieur dudit périmètre, et n'ayant pas fait l'objet de partenariat pour la réalisation du programme dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 36 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et n'ayant pas fait partie, selon la nature du programme, d'une opération d'acquisition ou d'expropriation au profit de l'opérateur public.

Doivent contribuer obligatoirement, au coût de réalisation du programme, les propriétaires des immeubles contigus à un périmètre d'intervention foncière, bénéficiant de l'infrastructure et des équipements collectifs implantés dans le cadre dudit programme, et ce, après l'accord des organismes responsables des réseaux publics.

Art. 2. - Ne sont pas assujettis à la contribution les propriétaires des terrains ou parties de terrains non urbanisables ou affectés, selon les documents d'urbanismes, à une zone d'équipements publics ou de servitudes urbaines.

Art. 3. - La contribution revient à l'opérateur public bénéficiant du périmètre d'intervention foncière.

Art. 4. - La valeur de la contribution des propriétaires des immeubles situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière ou qui y sont contigus, est estimée sur la base du contenu et du coût du programme couvrant tout le périmètre, et selon les proportions que représentent les immeubles de l'ensemble des superficies de terrains bénéficiant de l'infrastructure de base et des réseaux publics et ce, après pondération desdites proportions par le coefficient d'utilisation foncière appliqué à la zone conformément à la réglementation urbaine en vigueur.

Art. 5. - La contribution est calculée, pour les immeubles situés à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière, sur la base du coût des études et des travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires à la réalisation du programme majoré d'un taux maximum de 25 % en contre partie des charges financières et des services rendus par l'opérateur public, et ce, en plus de la quote part à réserver de ces immeubles à la voirie, aux places publiques, aux zones vertes et aux équipements collectifs programmés par le plan d'aménagement de détail et destinés à être cédés à titre gratuit ou incorporés au domaine public.

La contribution est calculée, pour les immeubles contigus au périmètre, sur la base du coût de réalisation de la voirie et des réseaux publics dont bénéficient ces immeubles.

Art. 6. - La contribution à la charge des propriétaires des immeubles situés, en totalité ou en partie, à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière est réglée au démarrage des travaux prévus au programme et sur la base des estimations préliminaires du coût de ces travaux prévus au programme et sur la base des estimations préliminaires du coût de ces travaux, dans l'attente de l'établissement du décompte définitif entre les deux parties selon la base de calcul prévue à l'article 5 du présent décret. Elle peut toutefois être échelonnée, à la demande du propriétaire, sur la période de réalisation de ces travaux.

La contribution à la charge des propriétaires des immeubles contigus au périmètre d'intervention foncière, est réglée dès l'autorisation de leur lotissement ou construction ou lors du raccordement des bâtiments y existants aux réseaux implantés dans le cadre du programme.

les organismes responsables des réseaux publics ne sont pas autorisés à y raccorder aucun lotissement, en totalité ou en partie, ou construction quelconque, situé à l'intérieur du périmètre d'intervention ou y est contigu tant que son propriétaire ne leur a pas présenté ce qui justifie le paiement de la contribution à sa charge, au profit du bénéficiaire du périmètre.

Art. 7. - Les propriétaires des terrains destinés à être lotis et situés à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière, doivent procéder aux études et engager les travaux de lotissement de leurs immeubles dans un délai de deux ans à compter de la date d'achèvement des travaux prévus au programme. A l'expiration de ce délai, les immeubles restés sans lotissement, sont soumis aux dispositions de l'article 35 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 8. - Les ministres de l'intérieur, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 99-190 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mongi Sassi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Sidi Bouzid.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-191 du 21 janvier 1999.

Madame Fatma Marzouki, bibliothécaire, est chargée des fonctions de chef de service technique pour les bâtiments et les équipements à la bibliothèque nationale au ministère de la culture.

Par décret n° 99-192 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mahdi Mabrouk, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de monographies à la bibliothèque nationale au ministère de la culture.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-200 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Hilali Labidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

Par décret n° 99-201 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Adel Trigui, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-193 du 21 janvier 1999.

Monsieur Ezzeddine Bouzid, inspecteur de la jeunesse et des sports du deuxième degré, est chargé des fonctions de chef du centre des recherches et de la documentation à l'institut supérieur des cadres de l'enfance.

En application des dispositions de l'article 23 du décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-194 du 21 janvier 1999.

Madame Zeineb Aouani née Ben Aleya, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur des services communs au centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et du sport au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 99-195 du 21 janvier 1999.

Monsieur Yassine Ben Arfa, inspecteur de la jeunesse et des sports du deuxième degré, est chargé des fonctions de chef de l'unité des recherches pédagogiques et techniques au centre des recherches et de la documentation à l'institut supérieur des cadres de l'enfance.

En application des dispositions de l'article 24 du décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-196 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Hamza, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et

financières à la sous-direction des services communs au centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport.

Par décret n° 99-197 du 21 janvier 1999.

Monsieur Abdelkader Boujemaâ, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la production audio-visuelle à la direction de la documentation et de la communication au centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport.

Par décret n° 99-198 du 21 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Abdelhédi, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sfax.

Par décret n° 99-199 du 21 janvier 1999.

Monsieur Abdelkader Boumekhla, administrateur conseiller, est chargé des fonctions d'inspecteur administratif et financier à l'inspection générale au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.